

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3188/2536

ชุมนุม สหกรณ์การเกษตร เชียงใหม่
จำคุก

โจทก์

นาย เฉลียว สุวรรณ หล่อ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93

ป.รษฎากร มาตรา 118

การที่ต้นฉบับสัญญาจำประกันสูญหายเพราะถูกจำเลยที่ 1 ลักไปเป็นเหตุ
จำเป็นที่ไม่สามารถส่งต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐานได้ศาลอนุญาตให้นำสำเนา
เอกสารมาสืบได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) การรับ
ฟังสำเนาเอกสารเป็นพยานหลักฐานแทนต้นฉบับเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) หากใช่เป็นการรับฟังต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลัก
ฐานอันจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรษฎากรแต่อย่างใดไม่ ทั้งสำเนาเอกสาร
ก็มีใช้ต้นฉบับหรือคู่ฉบับหรือคู่ฉีก ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องปิดอากรแสตมป์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกันจำเลยที่ 1
ต่อมาจำเลยที่ 1 เบียดบังเอาเงินของโจทก์เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 792,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ก่อนครบกำหนดยื่นคำให้การ จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม โจทก์ยื่นคำขอให้ศาล
หมายเรียกนายพัฒนศักดิ์ สุวรรณหล่อ ทายาทของจำเลยที่ 1 เข้ามาเป็นคู่ความ
แทนที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกโดยนายพัฒนศักดิ์ไม่คัดค้าน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 792,500 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 700,000 บาทนับแต่วันที่ 18 กันยายน 2530
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้จำเลยที่ 2
ชำระจนครบ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...สำหรับปัญหาต่อไปจำเลยที่ 2 ฎีกาว่าศาลชั้นต้นรับฟัง
สำเนาเอกสารเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นเห็นว่า ตามทางพิจารณาโจทก์
นำสืบว่า ต้นฉบับสัญญาจำประกันสูญหายเพราะถูกจำเลยที่ 1 ลักไปได้แจ้งความต่อ
เจ้าพนักงานตำรวจได้แล้วอันเป็นการแสดงเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถส่งต้นฉบับเอกสาร
เป็นพยานหลักฐานได้ การที่ศาลชั้นต้นรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวจึงเท่ากับศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้นำสำเนาเอกสารมาสืบได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 93(2) ศาลย่อมรับฟังสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับเอกสารได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย

สำหรับปัญหาสุดท้ายที่จำเลยที่ 2 ฎีกาโต้แย้งว่าต้นฉบับสัญญาคำประกันไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ ไม่สามารถนำสำเนาเอกสารดังกล่าวมาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ เพราะต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรนั้นเห็นว่า ในคดีนี้เป็นการรับฟังสำเนาเอกสารเป็นพยานหลักฐานแทนต้นฉบับเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) จึงหาใช่เป็นการรับฟังต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐาน อันจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรตามที่จำเลยที่ 2 กล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่ ทั้งสำเนาเอกสารดังกล่าวก็มีใช้ต้นฉบับหรือฉบับหรือคู่ฉีก ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ